

## ๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนการหวงห้ามที่ดินสำหรับใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์พาหนะ และต่อมาได้มีการนำมาขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ จนกระทั่งได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ในภายหลัง ย่อมเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่มีการหวงห้ามครั้งแรก ซึ่งเมื่อปรากฏว่ายังไม่มี การถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้ ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสถานะเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่เช่นเดิม แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินนั้นเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน แต่หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันจะเข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ย่อมไม่มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ดินข้างต้น ดังนั้น การที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่ว่าจะครอบครองเป็นเวลานานเท่าใด ก็ไม่ทำให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน เพราะไม่อาจยกอายุความการครอบครองทำประโยชน์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๕๓๓๘ IV ๘๖๔๒ จำนวน ๓ แปลง เพื่อประกอบเกษตรกรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาทำการรังวัดเพื่อขอรับการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ โดยในการรังวัดเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดหมายเหตุไว้ในบันทึกการรังวัดว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ต่อมา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกการสอบสวนสิทธิและกระจายสิทธิการถือครองที่ดินทั้งสามแปลงข้างต้นกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการรังวัดและสอบสวนสิทธิและกระจายสิทธิการถือครองที่ดินจดแจ้งไว้ว่าที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมา ซึ่งที่ดินดังกล่าวทางราชการได้นำมาขึ้นทะเบียนการหวงห้ามที่ดินสำหรับใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์พาหนะไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งได้มีการ



ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงที่ ๗๓ ประเภทที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ และกระทรวงมหาดไทย ได้นำที่ดินดังกล่าวมาขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยแบ่งที่ดินออกเป็น ๒ ส่วน จำนวน ๔ แปลง ส่วนที่ ๑ อยู่ด้านทิศเหนือของถนนมิตรภาพ จำนวน ๓ แปลง (แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๓) และส่วนที่ ๒ อยู่ด้านทิศใต้ของถนนมิตรภาพ จำนวน ๑ แปลง (แปลงที่ ๔) แต่ในระหว่างประกาศการออก น.ส.ล. มีราษฎรคัดค้านเป็นจำนวนมาก จึงชะลอการดำเนินการไว้ก่อน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ นายอำเภอสีคิ้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำที่ดินดังกล่าวมายื่นคำขอออก น.ส.ล. อีกครั้ง โดยแบ่งที่ดินออกเป็น ๒ ส่วน จำนวน ๔ แปลง เช่นเดิม ในระหว่างประกาศการออก น.ส.ล. ครั้งนี้ ปรากฏว่าที่ดินส่วนที่ ๑ แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๓ มีผู้คัดค้านจำนวนมาก กรมที่ดินจึงให้ชะลอการออก น.ส.ล. ในส่วนนี้ไว้ก่อน สำหรับที่ดินส่วนที่ ๒ แปลงที่ ๔ มีผู้คัดค้าน ๑ ราย โดยอ้างหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ๓ ฉบับ เจ้าหน้าที่จึงได้กันที่ดินเฉพาะส่วนที่มีผู้คัดค้านไว้ก่อนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป และนำที่ดินส่วนที่คงเหลือไปเสนอออก น.ส.ล. ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้เป็นผู้คัดค้าน การออก น.ส.ล. ดังกล่าว หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบที่ดินเพิ่มเติมแล้ว ทางราชการได้ประกาศ การออก น.ส.ล. อีกครั้ง เมื่อครบกำหนดสามสิบวันปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงออก น.ส.ล. เลขที่ นม ๕๓๒๒ เพื่อแสดงเขตของที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน (ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมา แปลงที่ ๔) ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำเมา หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสามแปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอน น.ส.ล. ที่พิพาท และเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งให้คืนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินส่วนที่มีการออก น.ส.ล. เลขที่ นม ๕๓๒๒ ได้มีการขึ้นทะเบียนการหวงห้าม ที่ดินไว้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์พาหนะมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ และต่อมาได้มีการขึ้นทะเบียน เป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ จนกระทั่งมีการดำเนินการ เพื่อออก น.ส.ล. ในภายหลังที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ



พลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)<sup>๔</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตั้งแต่มีการ  
 หวงห้ามครั้งแรกแล้ว เมื่อยังไม่มี การถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์  
 และวิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดินบัญญัติไว้ ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสถานะเป็นที่ดินอันเป็น  
 สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่เช่นเดิม การจะมีข้อความระบุว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์ในบันทึก  
 การทำการรังวัดหรือบันทึกการสอบสวนสิทธิและกระจายสิทธิถือครองที่ดินหรือไม่ ก็ไม่ได้ทำให้  
 สภาพความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหมดสิ้นไป ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเอกสาร  
 แสดงสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท กรณีจึงต้องถือว่า การดำเนินการเพื่อยก น.ส.ล. ข้างต้น  
 ขอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ ตรี<sup>๕</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  
 ได้มีการดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้ว การออก น.ส.ล.  
 เลขที่ นม ๕๓๒๒ ย่อมชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
 ไปทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ โดยเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนสิทธิ  
 หมายถึงไว้ในบันทึกการนำรังวัด (ส.ป.ก./สร. ๑ ก.) ของที่ดินแต่ละแปลงว่า ที่ดินทั้งสามแปลง  
 ดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ และจดแจ้งไว้ในบันทึกการสอบสวนสิทธิและกระจายสิทธิ  
 การถือครองที่ดิน ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ของที่ดินแต่ละแปลงว่า เป็นที่สาธารณประโยชน์  
 ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมา ประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง  
 เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  
 ชี้แจงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้จัดที่ดิน

<sup>๔</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์  
 หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๕</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
 พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘ ตรี ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์  
 ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน

แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักฐาน  
 ของทางราชการ



ให้แก่ผู้ถือครองที่ดินดังกล่าว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบแล้วว่าตำแหน่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมา และในกรณีมีการออก น.ส.ล. ทับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการไว้ กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าที่ดินทั้งสามแปลงเป็นที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอันจะนำมาจัดให้เข้าทำประโยชน์ได้

เมื่อที่ดินพิพาททั้งสามแปลงเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์บ้านน้ำเมา ซึ่งเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอเสี้ยว อำเภอสองเนิน และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ครอบคลุมที่ดินทั้งสามแปลงนี้ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอันจะเข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑)<sup>๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินพิพาท ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสามแปลงเป็นเวลานานเท่าใด ก็มิได้ทำให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดิน เพราะไม่อาจยกอายุความการครอบครองและทำประโยชน์ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ตามมาตรา ๑๓๐๖<sup>๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การออก น.ส.ล. เลขที่ นม ๕๓๒๒ ตรงบริเวณที่ดินทั้งสามแปลงที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์ แม้จะอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก็มีใช้เป็นที่ดินที่จะนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ นอกจากนี้ ในการดำเนินการออก น.ส.ล. ฉบับพิพาทได้มีการออกรังวัดที่ดินหลายครั้ง และต้องเลื่อนการดำเนินการเนื่องจากมีผู้คัดค้าน ประกอบกับ

<sup>๖</sup> พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

(๑) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่พลเมืองเล็กใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันก็ดี หรือพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นอยู่ หรือยังไม่เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อได้จัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทน โดยคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ดี ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นมีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าวโดยมิต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๗</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



ขั้นตอนในการออก น.ส.ล. ตามข้อ ๒<sup>๔</sup> ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้กำหนดให้ปิดประกาศเพื่อให้มีการคัดค้านทั้งที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขา ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอหรือที่ทำการเขต ที่ทำการกำนัน และในที่ดินนั้น เป็นเวลา ๓๐ วัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณดังกล่าวถึง ๓ แปลง ตามปกติต้องรักษาสีทึบในการคัดค้านโดยไม่ยากนัก การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าไม่ได้คัดค้านการรังวัดที่ดินเพื่อออก น.ส.ล. ฉบับพิพาท เนื่องจากไม่ทราบว่ามีกรออกมำทำการรังวัดที่ดิน กรณีจึงเป็นการไม่ระมัดระวังในการรักษาสีทึบของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเอง พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๒๓/๒๕๖๒)

## ๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ใบจองที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ จะต้องเป็นใบจองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า

<sup>๔</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๗

ข้อ ๒ เมื่อได้รับคำขอตามข้อ ๑ ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทำแผนที่ตามวิธีการรังวัดเพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ประชาชนทราบมีกำหนดสามสิบวัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอท้องที่หรือที่ทำการเขตหนึ่งฉบับ ณ ที่ทำการกำนันหนึ่งฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ สำหรับในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับด้วย ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและกำหนดระยะเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป

ในกรณีที่มีผู้คัดค้าน ให้อธิบดีรอกการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไว้แล้วดำเนินการดังนี้

(๑) ในกรณีที่มีผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและไม่ไปใช้สิทธิทางศาลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงได้ หากผู้คัดค้านไปใช้สิทธิทางศาล ให้รอกการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น

(๒) ในกรณีที่มีผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้รอกการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าได้มาโดยไม่ชอบ ให้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ ให้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว แล้วระงับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั้น



ที่ดินที่นำมาออกใบจองเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรไว้ตั้งแต่ก่อนมีการประกาศให้ราษฎรยื่นคำขออนุญาตจับจองที่ดินดังกล่าวแล้ว และไม่อยู่ในพื้นที่ที่กั้นออกให้กรมที่ดินดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นที่ดินที่สงวนหวงห้ามซึ่งต้องห้ามมิให้ราษฎรจับจองตามข้อ ๓ (๑) ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๙๘ ทำให้การออกใบจองในที่ดินดังกล่าวเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีเช่นนี้ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิในอันจะนำมาขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย แม้ว่าการขออนุญาตจับจองที่ดินและการออกใบจองในที่ดินดังกล่าวจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตาม

#### สรุปข้อเท็จจริง

ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกที่ดินส่วนจังหวัดพังงามีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๒ ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติว่าที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหรือที่หัวไร่ปลายนา เมื่ออำเภอได้ตรวจสอบเห็นว่าไม่อยู่ในเขตที่ทางราชการป่าไม้ดำเนินการแต่อย่างใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นที่ดินที่อนุมัติเปิดให้ราษฎรจับจองได้โดยไม่ต้องนำเข้าไปประชุมขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกที่ดินส่วนจังหวัดอีก ต่อมา ภายหลังจากที่มีประกาศอำเภอตะกั่วป่า ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๖ ให้ประชาชนยื่นเรื่องราวขอจับจองที่ดินเพื่อเข้าอยู่อาศัยและประกอบกรการทำมาหาเลี้ยงชีพ นาย น. และนาย อ. ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าจับจองที่ดินในท้องที่ดังกล่าวด้วย โดยนายอำเภอตะกั่วป่าได้ออกใบจอง (น.ส. ๒) เลขที่ ๑๘๑ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้แก่นาย อ. และออกใบจองเลขที่ ๑๘๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ให้แก่นาย น. ซึ่งเมื่อนาย อ. และนาย น. ถึงแก่ความตาย นาง ป. ในฐานะที่เป็นผู้รับโอนที่ดินของนาย อ. ทางมรดกและเป็นผู้จัดการมรดกของนาย น. ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยอาศัยหลักฐานใบจองทั้งสองฉบับ แต่หลังจากนั้นนาง ป. ได้ถึงแก่ความตาย และจังหวัดพังงาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ป. จึงได้นำคณะกรรมการฯ ออกตรวจพิสูจน์ที่ดินตามใบจองเลขที่ ๑๘๑ และเลขที่ ๑๘๔ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ดินตามใบจองดังกล่าวทั้งสองแปลงอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ และไม่อยู่ในพื้นที่ที่กั้นออกให้หน่วยงานกรมที่ดินดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้งบริเวณดังกล่าวได้กำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเหืองเขาหลัก-เขาต้อน” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ





ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กรณีเป็นการได้ที่ดินมาหลังจากประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) รายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพิจารณา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้หารือกับอธิบดีกรมที่ดิน และได้รับการตอบข้อหารือว่าการออกใบจองในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เนื่องจากการดำเนินการนับแต่การประกาศของอำเภอตะกั่วป่า ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๖ ที่ให้ราษฎรยื่นเรื่องขอจับจองพื้นที่เข้าอยู่อาศัยเพื่อประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพในที่ดินตำบลคึกคัก จนกระทั่งออกใบจองเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔ เป็นการดำเนินการภายหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ที่ดินพิพาทเป็นเขตป่าไม้ถาวรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งยกเลิกคำขอออก น.ส. ๓ ก. รายงาน ป. และให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบใบจองฉบับผู้ถือคืนให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่รับคำขอออก น.ส. ๓ ก. และออก น.ส. ๓ ก. ตามหลักฐานใบจองเลขที่ ๑๘๑ และเลขที่ ๑๘๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติดังกล่าวของคณะกรรมการคัดเลือกที่ดินส่วนจังหวัดพังงาเป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเพื่อจับจองที่ดินทำกินเท่านั้น ส่วนประกาศอำเภอตะกั่วป่า ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๖ ที่ให้ราษฎรขอจับจองที่ดินในท้องที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเข้าอยู่อาศัยและประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นประกาศที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าไม้ถาวร “ป่าเขาหลัก-เขาโดน” ซึ่งต่อมาได้มีการกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าเทือกเขาหลัก-เขาโดน” ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ กรณีจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า บริเวณที่ดินพิพาทตามใบจองเลขที่ ๑๘๑ และเลขที่ ๑๘๔ เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ มาตั้งแต่ก่อนมีการประกาศให้ราษฎรยื่นคำขออนุญาตจับจองที่ดินดังกล่าวแล้ว เข้าลักษณะเป็นที่ดินที่สงวนหวงห้าม ซึ่งต้องห้ามมิให้ราษฎรจับจองตามข้อ ๓ (๑)<sup>๔</sup> ของระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดิน

<sup>๔</sup> ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๓ ที่ดินที่จะจัดให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพตามความในมาตรา ๒๐ (๑) และมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องเป็นที่ดินของรัฐซึ่งอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้ คือ



เพื่อประชาชน ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ แม้ว่าการขออนุญาตจับจองที่ดินและการออกไปจองจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อเป็นการออกไปจองในพื้นที่ที่มีการสงวนหวงห้ามเป็นเขตป่าไม้ถาวรไว้แล้ว อีกทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ที่กันออกให้กรมที่ดินดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น ใบจองเลขที่ ๑๘๑ และเลขที่ ๑๘๔ ดังกล่าวจึงออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๖<sup>๑๐</sup> มาตรา ๕๗<sup>๑๑</sup> และมาตรา ๕๙<sup>๑๒</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๕<sup>๑๓</sup> ข้อ ๗<sup>๑๔</sup> ข้อ ๘<sup>๑๕</sup> ข้อ ๑๐<sup>๑๖</sup> ข้อ ๑๑<sup>๑๗</sup> และข้อ ๑๔<sup>๑๘</sup> ของกฎกระทรวง

---

(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมีใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือมิใช่ที่สงวนหวงห้าม หรือมิใช่ที่เช่า ที่ภูเขา

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๑๐</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑)

พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๖/๑ แบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการออกไปจอง หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ใบไต่สวนหรือโฉนดที่ดิน รวมทั้งใบแทนของหนังสือดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

<sup>๑๑</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๗ โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้มีข้อความสำคัญดังต่อไปนี้ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้มีสิทธิในที่ดิน ตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดินแปลงนั้นซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อ และประทับตราประจำตำแหน่งของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นสำคัญ กับให้มีสารบัญสำหรับจดทะเบียนไว้ด้วย

โฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทำเป็นคู่ฉบับรวมสองฉบับ มอบให้ผู้มีสิทธิในที่ดินฉบับหนึ่ง อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดิน สำหรับคู่ฉบับที่เก็บไว้ ณ สำนักงานที่ดินนั้น จะจำลองเป็นรูปถ่ายไว้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือเสมือนเป็นต้นฉบับ

<sup>๑๒</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

<sup>๑๓-๑๘</sup> กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๕ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔

ข้อ ๗ การขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ น.ส.๑ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



(๒) ในการยื่นคำขอตาม (๑) ถ้าผู้ขอมีใบจอง ใบเหี่ยยบย่ำตราจอง หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน หลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือพยานหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้สิทธิในที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แนบหลักฐานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๘ เมื่อได้รับคำขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ยังที่ดินตามแบบ น.ส. ๑ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในการนี้ จะมอบให้เจ้าหน้าที่ไปทำการแทนก็ได้

ข้อ ๑๐ เมื่อได้พิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

(๑) ประกาศการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ทราบมีกำหนดสามสิบวัน ประกาศนั้นให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำหนดท้องที่และในบริเวณที่ดินนั้น แห่งละหนึ่งฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีกหนึ่งฉบับ

(๒) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และที่ดินนั้นไม่เป็นที่ดินซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๕ และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้

(๓) ถ้าปรากฏว่าที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลที่มีป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดินยังไม่ได้ขีดเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ลงในระวางรูปถ่ายทางอากาศเพื่อการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือกรณีที่ดินขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินที่ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อกับเขตหรืออยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน ประกอบด้วยป่าไม้อาคารหรือผู้ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานกรมป่าไม้จังหวัดมอบหมายสำหรับท้องที่ที่ไม่มีป่าไม้อาคาร เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) และกรรมการอื่นตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการตรวจพิสูจน์เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด สำหรับที่ดินที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ขีดเขตหรือขีดเขตแล้ว แต่ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคาร ให้แต่งตั้งผู้แทนกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรรมการด้วย

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ (๓) แล้ว ปรากฏว่าที่ดินนั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ผู้ขอได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อนวันที่ทางราชการกำหนดให้ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้อาคารตามมติคณะรัฐมนตรี และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลาที่ประกาศตามข้อ ๑๐ (๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒)

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายแต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง ใบเหี่ยยบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน



ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นบทกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการออก น.ส. ๓ ก. เป็นการเฉพาะรายแล้ว จะเห็นได้ว่า การออก น.ส. ๓ ก. โดยอาศัยหลักฐานใบจองนั้น ต้องเป็นใบจองที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อหลักฐานใบจองเลขที่ ๑๘๑ และเลขที่ ๑๘๔ ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิในอันจะนำมาขอออก น.ส. ๓ ก. เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๕ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งยกเลิกคำขอออก น.ส. ๓ ก. ฉบับพิพาทจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และส่งผลให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๖๒)

### ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

#### ๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

##### ๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

กรณีที่ผู้ครอบครองได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ย่อมถือได้ว่าผู้ครอบครองมีเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินแล้วตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงมิใช่บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ มาด้วย ผู้ซื้อจึงไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินสืบทอดจากผู้ครอบครองเดิมเช่นกัน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ที่ดินบริเวณพิพาทเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการยึดถือครอบครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้ตกเป็นที่ดินที่ทางราชการสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอื่นเพื่อเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอันมีลักษณะ

เพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น



ต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับ ข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจในการออกคำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน ในที่ดินบริเวณดังกล่าวได้

### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอก่อโฉนดที่ดินในที่ดินที่ตนครอบครองทำประโยชน์โดยไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบสวนผู้ครอบครองเดิมและผู้ปกครองท้องที่แล้ว บุคคลทั้งสอง ให้ถ้อยคำรับรองว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ที่ดินดังกล่าวมาโดยการซื้อและครอบครองต่อเนื่อง จากผู้ขายโดยทำประโยชน์เป็นนาข้าวตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา มีการตรวจสอบพบว่าที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำขอก่อโฉนดที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่ง ยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า คำสั่งยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดี ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเดิมนาง ร. ได้ซื้อสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมาจาก ผู้ครอบครองเดิมที่ครอบครองต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งนาง ร. ได้ทำประโยชน์ เป็นที่นาข้าวตลอดมาจนกระทั่งขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ นาง ร. มิได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง<sup>๑๙</sup> แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่า นาง ร. เจตนาละสิทธิครอบครอง

<sup>๑๙</sup> พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๕ ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยไม่มี หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ที่ดินพิพาทแล้วตามมาตรา ๕ วรรคสอง<sup>๒๐</sup> แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น นาง ร. จึงมิใช่บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔<sup>๒๑</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินพิพาทมาจากนาง ร. ย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ มาด้วย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิครอบครองในที่ดินสืบต่อจากนาง ร. เช่นกัน อีกทั้งเมื่อได้พิจารณาประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้มีการประกาศให้ที่ดินบริเวณที่ดินพิพาทตั้งอยู่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจำนวนสามฉบับ คือ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ (ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ (ยกเลิกประกาศฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓) โดยพิจารณาประกอบกับสำเนาแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๐๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๕ และสำเนาภาพอโดสรีระวาง ๕๐๒๔ III ๒๔๕๔ แล้วเห็นว่า ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทั้งแปลง ทำให้ที่ดินพิพาทแปลงนี้ต้องห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการยึดถือครอบครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๓)<sup>๒๒</sup> แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

<sup>๒๐</sup> พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งมีหน้าที่แจ้งการครอบครองที่ดิน ไม่แจ้งภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในวรรคแรก ให้ถือว่าบุคคลนั้นเจตนาละเมิดสิทธิครอบครองที่ดิน รัฐมีอำนาจจัดที่ดินดังกล่าวตามบทแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้มีคำสั่งผ่อนผันให้เป็นการเฉพาะราย

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๑</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ บุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับให้มีสิทธิครอบครองสืบไปและให้คุ้มครองตลอดถึงผู้รับโอนด้วย

<sup>๒๒</sup> พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแห่งใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้

(๑) ล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทนั้น

(๒) เก็บหรือทำอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่า



สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงเป็นที่ดินที่ทางราชการสงวนหวงห้ามตามกฎหมายอื่นเพื่อเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ<sup>๒๓</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้วพบว่าเขตตำบลพนาสูงอันเป็นท้องที่ที่ตั้งของที่ดินแปลงพิพาทนั้นอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ทะเลน้อยทั้งตำบล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอได้อีกต่อไป คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วและไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๖๔/๒๕๖๑)

### ๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โคน แผ้วถาง เฝ้า ทำลายต้นไม้ หรือพฤษชาติอื่น หรือขุดหาแร่ ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำในลำน้ำ ลำห้วย หนอง บึง ท่วมทัน เหือดแห้ง เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือเมื่ออธิบดีได้ประกาศอนุญาตไว้เป็นคราว ๆ ในเขตห้ามล่าแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

ฯลฯ

ฯลฯ

<sup>๒๓</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ทวิ ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตริ ถ้ามีความจำเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด แต่ต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ถ้าเกินห้าสิบไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย



### ๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### ๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ในการขอออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น แม้ผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะเป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ และได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน แต่การมีสิทธิครอบครองในที่ดินจะต้องเป็นการยึดถือที่ดินนั้นด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเอง ประกอบกับการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินสามารถโอนให้แก่กันได้เพียงแค่ส่งมอบที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือที่ดินต่อไปตามมาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การพิจารณาว่าผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทหรือไม่ เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้ขอออกโฉนดที่ดินและได้มีการครอบครองทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามความเป็นจริงด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองและการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อพิสูจน์ให้เป็นที่ยุติเสียก่อนที่จะพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่าผู้ยื่นคำขอได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนเองและได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์แล้วหรือไม่ แต่กลับมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย





### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๐ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนเทศบาลตำบลท่าพุทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๗๒๓ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านการรังวัด โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำรังวัดรुकล้ำแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำการสอบสวนเปรียบเทียบแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีพยานเอกสาร เป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ พร้อมทั้งพยานบุคคลยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินพิพาท จึงมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินในส่วนพิพาทแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ เป็นของนาง ล. ซึ่งนาง ล. โอนให้แก่นาง ส. และนาง ส. จดทะเบียนขายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมายื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวในวันที่ทำการรังวัด โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำรังวัดรुकล้ำแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ อันเป็นกรณีที่มีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ และดำเนินการไปตามที่ตกลงกันได้ หากตกลงกันไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ไปตามที่เห็นสมควรได้ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง<sup>๒๔</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครอง จึงอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติ

<sup>๒๔</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๐ ในการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ถ้ามีผู้โต้แย้งสิทธิกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานที่ดิน แล้วแต่กรณี มีอำนาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบ ถ้าตกลงกันได้ ก็ให้ดำเนินการไปตามที่ตกลง หากตกลงกันไม่ได้ ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่มีอำนาจพิจารณาสั่งการไปตามที่เห็นสมควร



มาตรา ๒๘<sup>๒๕</sup> และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง<sup>๒๖</sup> แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินที่มีผู้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติเสียก่อนว่าที่ดินที่จะพึงออกโฉนดที่ดินเป็นที่ดินที่ผู้ขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินและผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวได้ครอบครองทำประโยชน์แล้ว อันถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญในการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมีอำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานทุกอย่างที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว และไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี เพื่อให้การสั่งการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่คู่กรณีนำมาแสดงแล้ว เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีพยานเอกสารเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ และมีพยานบุคคลยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่มีสิทธิในที่ดินพิพาท ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ มาแสดงว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาสอบสวนเปรียบเทียบยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแล้วหรือไม่ หรือผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว อันจะส่งผลต่อสถานะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการเป็นผู้มีสิทธิขออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียังคงโต้แย้งว่าตนได้แย่งสิทธิการครอบครองที่ดินพิพาทโดยได้ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมากกว่า ๓๐ ปีแล้ว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ขออกโฉนดที่ดินจะเป็นผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๒๓ และได้รับประโยชน์จาก

<sup>๒๕-๒๖</sup> พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๘ ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

ฯลฯ

ฯลฯ



ข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๑๓๗๓<sup>๒๗</sup> แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดิน แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่บทสันนิษฐานเด็ดขาด การมีสิทธิครอบครองในที่ดินจะต้องเป็นการยึดถือที่ดินนั้นด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเอง ประกอบกับการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินสามารถโอนให้แก่กันได้เพียงแต่ส่งมอบที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือที่ดินต่อไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๓๗๗<sup>๒๘</sup> และมาตรา ๑๓๗๘<sup>๒๙</sup> แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน การพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ขอออกโฉนดที่ดินเป็นผู้มีสิทธิในการออกโฉนดที่ดินในที่ดินพิพาทหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาจากการยึดถือครอบครองที่ดินด้วยเจตนาเพื่อประโยชน์ตนเองของผู้ขอออกโฉนดที่ดิน อีกทั้งได้มีการครอบครองทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถื่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามข้อ ๑๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามความเป็นจริงด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองและการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงเป็นสาระสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ให้เป็นที่ยุติเสียก่อน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยยังไม่อาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนเองและได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถื่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์แล้วหรือไม่ กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๔/๒๕๖๑)

### ๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### <sup>๒๗-๒๘</sup> ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๗๓ ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จัดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง

มาตรา ๑๓๗๗ ถ้าผู้ครอบครองสละเจตนาครอบครองหรือไม่ยึดถือทรัพย์สินต่อไปไซ้ การครอบครองย่อมสุดสิ้นลง

ถ้าเหตุอันมีสภาพเป็นเหตุชั่วคราวมีมาขัดขวางมิให้ผู้ครอบครองยึดถือทรัพย์สินไซ้ ท่านว่าการครอบครองไม่สุดสิ้นลง

มาตรา ๑๓๗๘ การโอนไปซึ่งการครอบครองนั้น ย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์สินที่ครอบครอง



## ๔. การรังวัดที่ดิน

### ๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินแล้วพบว่าพื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานที่ดินย่อมชอบที่จะนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๙๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๔ มาพิจารณาประกอบ โดยการแนะนำให้ผู้ขอรังวัดดำเนินการแบ่งหักที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งหากผู้ขอรังวัดไม่ยินยอมแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ก็ถือเป็นข้อขัดข้องที่ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินตามคำขอให้เสร็จสมบูรณ์ได้ โดยเจ้าพนักงานที่ดินไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งให้งดการดำเนินการและยกเลิกคำขอรังวัดสอบเขตที่ดิน เนื่องจากผู้ขอรังวัดไม่ยินยอมแบ่งหักที่ดินของตนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของราชการที่กำหนดไว้แล้ว

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๖๗๒ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการรังวัดปรากฏว่า แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีแนวรั้วชัดเจน หลักเขตที่ผู้ฟ้องคดีขอรังวัดปักตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกบางส่วนมีสภาพเป็นทางลาดยางแอสฟัลต์ ช่างรังวัดได้นำหลักฐานการรังวัดเดิมไปประกอบการรังวัดปรากฏว่าถูกต้องตามรายการรังวัดเดิม และทำการรังวัดใหม่โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งด้วยกล้องโยงยึดหลักเขตจากหมุดเส้นโครงงานหลักฐานแผนที่ คำนวณเนื้อที่ด้วยค่าพิกัดฉากได้รูปแผนที่และเนื้อที่คงเดิม และได้ทำการปักหลักเขตใหม่แทนหลักเขตเก่าที่สูญหายไปจำนวน ๕ หลัก พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีรังวัดแบ่งหักที่ดินในส่วนที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ให้ปรากฏในโฉนดที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมแบ่งหักที่ดินบางส่วนเป็นทางสาธารณประโยชน์ ต่อมาสมาชิกชุมชนทานตะวันได้มีหนังสือถึงจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้นำชี้แนวเขตที่ดินรุกล้ำบริเวณทางเข้าชุมชนที่สมาชิกชุมชนได้ใช้เป็นเส้นทางเดิมและเป็นเส้นทางเชื่อมเข้าออกชุมชนเพียงเส้นทางเดียว คณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาร้องเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่แก้ไขความเดือดร้อนดังกล่าว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)



จึงมีหนังสือแจ้งให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือให้ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีว่ามีบางส่วนเป็นทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ ซึ่งได้รับแจ้งผลการตรวจสอบว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านทิศตะวันออกบางส่วนมีสภาพเป็นทางสัญจรที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งว่าหากประสงค์จะดำเนินการตามคำขอรังวัดให้ไปพบเจ้าหน้าที่ฝ่ายรังวัด ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนัดทำการรังวัดแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากมิได้ดำเนินการหรือแจ้งเหตุขัดข้องภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการตามคำขอรังวัด พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณายกเลิกคำขอรังวัดดังกล่าวต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือยืนยันแนวเขตที่ดินที่ข้างรังวัดปักหลักเขตไว้ในที่ดินว่าถูกต้องตามแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว และไม่ยินยอมให้รังวัดแบ่งหักที่ดินบางส่วนเป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งดำเนินการและยกเลิกคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ทางพิพาทมีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ ๕.๑๖ เมตร ลักษณะผิวทางเป็นหินคลุก ไม่มีไหล่ทางและท่อระบายน้ำ โดยนาง ข. ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่และเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทเดิมได้ให้ถ้อยคำว่าได้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรประมาณ ๖๐ ปี ไม่มีการขยายถนนเส้นทางยังอยู่ในสภาพเดิม ประกอบกับภาพถ่ายที่คูกรณีอ้างส่งศาล ตลอดจนคำให้การของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้ยอมรับว่าที่ดินบางส่วนเป็นทางแล้ว อีกทั้ง ประชาชนในชุมชนก็ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออกชุมชน ซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวในชุมชนมาตลอด โดยนาง ข. มิได้มีการหวงห้ามหรือโต้แย้งสิทธิใด ๆ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยูติว่า ที่ดินพิพาทเป็นถนนที่นาง ข. ยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย ประชาชนใช้สัญจรร่วมกันก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนพิพาท การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณายานหลักฐานแล้วเชื่อว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีบริเวณด้านทิศตะวันออกอยู่ในพื้นที่ของถนน สภาพที่ดินมีทางสาธารณประโยชน์ผ่าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมชอบที่จะนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๙๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๔



มาพิจารณาประกอบเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยการแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักที่ดินส่วนที่พิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หากผู้ฟ้องคดียินยอมแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมสามารถดำเนินการรังวัดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนแล้วเสร็จต่อไป แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมแบ่งหักที่ดินส่วนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคสอง<sup>๓๐</sup> แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมแบ่งหักที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงถือเป็นข้อขัดข้องที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการรังวัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสมบูรณ์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้งดการดำเนินการและยกเลิกคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของราชการที่กำหนดไว้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณาในทำนองเดียวกันกับคำสั่งดังกล่าว ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๒/๒๕๖๑)

## ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

### ๕.๑ การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์

การที่บุคคลผู้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้แสดงความประสงค์ให้มีการแบ่งหักที่ดินส่วนหนึ่งของตนเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยได้มีการลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคำ (ท.ด. ๑๖) และเอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันว่ามีเจตนาขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ รวมทั้งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรูปแผนที่ในกระดาษาบาง (ร.ว. ๙) ซึ่งแสดงรูปแผนที่ในการรังวัดแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวไว้แล้ว กรณีย่อมเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งที่จะอุทิศที่ดินของตนบางส่วนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อไม่ปรากฏ

<sup>๓๐</sup> ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทวิ ผู้มีสิทธิในที่ดินประสงค์จะขอสอบเขตโฉนดที่ดินเฉพาะรายของตน ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยโฉนดที่ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดให้

ในการรังวัด ถ้าปรากฏว่าการครอบครองไม่ตรงกับแผนที่หรือเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน เมื่อผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงได้รับรองแนวเขตแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินมีอำนาจแก้ไขแผนที่หรือเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงได้ เว้นแต่จะเป็นการสมยอมเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

